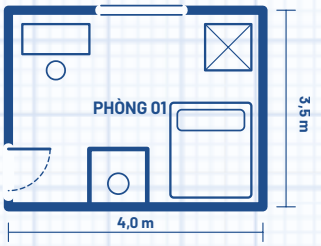
Thuê phòng trọ: cọc, hợp đồng, tạm trú

Dành cho: **sinh viên thuê trọ** Căn cứ: **Bộ luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2023, Luật Cư trú 2020**

Bản vẽ	**Đi đúng từng bước**
Người vẽ	**Luyện Luật**



1 Sáu mốc từ lúc cọc đến lúc trả phòng

Đặt cọc giữ phòng
Đòi giấy biên nhận ghi số tiền, ngày, khi nào trả lại · Đ328 BLDS

Ký hợp đồng thuê
Lập bằng văn bản; không bắt buộc công chứng · Đ163, 164 Luật Nhà ở

Nhận phòng
Chụp ảnh tường, đồ đạc, số điện nước để đối chiếu khi trả phòng

Đăng ký tạm trú
Trên VNeID hoặc tại công an xã, phường nơi ở trọ · Đ27, 28 Luật Cư trú

Gia hạn tạm trú
Làm trong 15 ngày trước khi hết hạn · Đ28 k3 Luật Cư trú

Trả phòng
Nhận lại cọc, hoặc cọc được trừ vào tiền thuê · Đ328 k2 BLDS

Ở trọ từ 30 ngày trở lên, ngoài xã nơi thường trú: phải đăng ký

Mỗi lần tối đa 02 năm, gia hạn được nhiều lần

Trong thời hạn thuê, chủ không được tự ý lấy lại phòng (Điều 172)

Hợp đồng không ghi thời hạn: chủ báo chấm dứt thì 90 ngày sau mới hết hiệu lực (Điều 171).

Cọc nên chuyển khoản, ghi nội dung "cọc phòng số ..." để có bằng chứng.

2 Đã cọc rồi, ai đổi ý thì sao? Điều 328 khoản 2 Bộ luật Dân sự

Bạn đổi ý, không thuê nữa

Mất tiền cọc

Tiền cọc thuộc về chủ trọ.

Chủ đổi ý, không cho thuê

Nhận lại gấp đôi

Chủ trả lại cọc và thêm một khoản bằng tiền cọc: cọc 3 triệu, nhận về 6 triệu.

trừ khi hai bên thỏa thuận khác

3 Chủ đòi lấy lại phòng khi chưa hết hạn?

Bạn có vi phạm trường hợp luật liệt kê ở khoản 2 Điều 172 không?

CÓ

Chủ được đơn phương chấm dứt, nhưng phải **báo trước ít nhất 30 ngày** (khoản 4)

KHÔNG

Chủ **không được** tự ý lấy lại phòng; gây thiệt hại thì phải bồi thường (khoản 1, 4)

4 Hợp đồng nên ghi rõ gợi ý theo Điều 163 Luật Nhà ở

- **Giá thuê, ngày đóng**
- **Thời hạn thuê**
- **Tiền cọc, khi nào trả**
- **Giá điện, nước**
- **Ai sửa khi hỏng**
- **Báo trước khi trả phòng**

Luyện Luật — thông tin pháp luật phổ thông, không thay thế tư vấn pháp lý